

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3562/2542

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิตา (ประเทศ
ไทย

กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รัชฎากร มาตรา 82/3

บริษัท ท. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มขายผ้าสำเร็จรูปให้
โจทก์ในเดือนสิงหาคม 2538 จำนวน 2 ครั้งและในเดือนกันยายน 2538 จำนวน 2
ครั้ง เป็นเงิน 322,509 บาทและบริษัทดังกล่าวได้เบิกเงินจากบัญชีเงินฝากกระแส
รายวัน(ธนาคารกสิกรไทย จำกัด) ของห้างหุ้นส่วนผู้จัดการโจทก์ไปแล้ว กับยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มต่อจำเลยสำหรับเดือนภาษีสิงหาคมและกันยายน 2538
และได้มีการ ขายสินค้าและออกไปกำกับภาษีของบริษัทดังกล่าวให้โจทก์ ประกอบ
กับบริษัท ท. ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการที่มีมูลค่าของฐานภาษี
(รายรับ)เกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปีมีความประสงค์จะเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณจากภาษีขาย หักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษีด้วย ดัง
นั้น บริษัทดังกล่าว จึงเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิออกไปกำกับภาษีได้
ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีพิพาทจึงออกโดยผู้มีสิทธิออกไปกำกับภาษี แม้บริษัทดัง
กล่าวเป็นผู้ประกอบการขายส่งผ้ายื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ในปี 2537
ถึง 2539 ทุกเดือนแต่ไม่มี ภาษีที่ต้องชำระเลย คงมีแต่รายการขอคืนภาษีทุกเดือน
เป็นการประกอบกิจการที่ผิดปกติการค้าโดยทั่วไปที่มี รายการยอดซื้อมากกว่ายอด
ขายก็ตาม แต่ก็เป็นเรื่องผลประกอบ กิจการของบริษัทอื่น ไม่เกี่ยวกับโจทก์แต่อย่าง

โจทก์จึงมีสิทธินำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีพิกัดมาใช้ในการคำนวณภาษีตาม
มาตรา 82/3 ได้

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มเบี้ยปรับและเงินเพิ่มของ
โจทก์ทั้งหมด ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำสั่งศาลเป็นการแสดงเจตนา

จำเลยให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ถูกต้องแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน
ตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มเลขที่ ต.1/3014220/5/104034 ลงวันที่
13 มีนาคม 2540 เลขที่ ต.1/3014220/5/104033 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2540 และคำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ เลขที่ สภ.1 (กม.3)/2541/198 ลงวันที่ 17 เมษายน 2540 เลขที่
สภ.1 (กม.3) 12541/193 ลงวันที่ 17 เมษายน 2540 คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้
ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์
ของจำเลยว่า ใบกำกับภาษีตามเอกสารหมายเลข 107 และ 108 และใบกำกับ
ภาษีตามเอกสารหมายเลข 109 และ 110 เป็นใบกำกับภาษีที่ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ โจทก์มีนายประดิษฐ์ เพ็งเจริญ ผู้จัดการทั่วไปของโจทก์และนางสาว
ประพิศ สุธรรมภาวดี สมุห์บัญชีของบริษัทไทยยูเนียนเท็กซ์ไทล์ จำกัด ผู้ออกไป
กำกับภาษีเอกสารหมายเลข 3 ดังกล่าวมาเบิกความว่า บริษัทไทยยูเนียนเท็กซ์ไทล์

จำกัด เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามเอกสารหมายเลข 3 ข่ายผ้าสำเร็จรูปให้โจทก์ในเดือนสิงหาคม 2538 จำนวน 2 ครั้ง ตามรายงานภาษีขายเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 11 ใบกำกับภาษีเอกสารหมายเลข 3 แผ่นที่ 107 ถึง 108 เป็นเงิน 267,132 บาท และในเดือนกันยายน 2538 จำนวน 2 ครั้ง ตามรายงานภาษีขายเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 23 ใบกำกับภาษีเอกสารหมายเลข 3 แผ่นที่ 109 ถึง 110 เป็นเงิน 332,509 บาท และบริษัทดังกล่าวได้เบิกเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันธนาคารกสิกรไทย จำกัดของนางพินดา ตริพงษ์พันธ์ หุ่นส่วนผู้จัดการโจทก์ไปแล้วตามเอกสารหมายเลข 3 แผ่นที่ 56 และ 59 กับยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มต่อจําเลยสำหรับเดือนภาษีสิงหาคมและกันยายน 2538เอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 127 และ 128 แล้ว เห็นว่านอกจากโจทก์จะมีใบกำกับภาษีเอกสารหมายเลข 3 แผ่นที่ 107ถึง 110 มาเป็นหลักฐานแล้ว โจทก์ยังมีนางสาวประพิศ สุธรรมภาวดีสมุหบัญชีของบริษัทไทยยูเนียนแท็ทท์ไธล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีพิพาทให้โจทก์มาเบิกความยืนยันว่า ได้มีการขายสินค้าและออกใบกำกับภาษีของบริษัทดังกล่าวให้โจทก์ปรากฏตามรายงานภาษีขายของบริษัทไทยยูเนียนแท็ทท์ไธล จำกัด เอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 11 และ 23ประกอบกับบริษัทไทยยูเนียนแท็ทท์ไธล จำกัด ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการที่มีมูลค่าของฐานภาษี (รายรับ) เกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี มีความประสงค์จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี ตามแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01 เอกสารหมายเลข 3 ดังนั้น บริษัทดังกล่าวจึงเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีพิพาทออกโดยผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีส่วนที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีความเห็นว่า แม้โจทก์จะนำผู้ออกใบกำกับภาษีคือ บริษัทไทยยูเนียนแท็ทท์ไธล จำกัดมาพิสูจน์ แต่บริษัทดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการขายส่งผ้ายื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ในปี 2537 ถึง 2539ทุกเดือน แต่ไม่มีภาษีที่ต้องชำระเลย

คงมีแต่รายการขอคืนภาษีทุกเดือนเป็นการประกอบกิจการที่ผิดปกติการค้าโดยทั่วไป
ที่มีรายการยอดซื้อมากกว่ายอดขาย จึงไม่น่าจะดำเนินการติดต่อกันมาได้นานหลาย
ปีใบกำกับภาษีที่บริษัทดังกล่าวออกให้โจทก์เป็นใบกำกับภาษีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นั้น เห็นว่าเป็นเรื่องผลประกอบกิจการของบริษัทอื่น ไม่เกี่ยวกับโจทก์แต่อย่างใด
โจทก์จึงมีสิทธินำภาษีซื้อตามเอกสารหมายเลข 3 แผ่นที่ 107 ถึง 110 มาใช้ในการ
คำนวณภาษีตามมาตรา 82/3 ได้"

พิพากษายืน

(เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณะ-เหล็ก ไทรวิจิตร-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ